

1500790-75.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... da prisão de seu irmão, por crime de tráfico de drogas, em data anterior. Mencionou que seu irmão, atualmente, está preso. Não confessou aos policiais civis a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que já respondeu por dois atos infracionais durante a adolescência, sendo ambos por tráfico de drogas, permanecendo internado na Fundação CASA pelo período de oito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

1ª VARA CRIMINAL

1500790-75.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500790-75.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO LEITE DA SILVA NETO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

PEDRO LEITE DA SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, conforme narra a inicial acusatória, no dia 24 de maio de 2022, por volta de 11h40, na Avenida Padre Ângelo Rudello, nº 519, no Bairro Residencial Águas Claras, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, uma porção de Cannabis sativa - L (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), conforme laudo de constatação prévia de fls. 26/28 e laudo de químico toxicológico de fls. 92/94.

Consta, também, que em 24 de maio de 2022, por volta de 11h40, na Avenida Padre Ângelo Rudello, nº 519, Bairro Residencial Águas Claras, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, o réu tinha em depósito, para comercialização ilícita:

a) duas porções de Cannabis sativa - L (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), conforme laudo de constatação prévia de fls. 26/28 e laudo de químico toxicológico de fls. 92/94;

b) 0,46 gramas de benzoilmetilecgonina (cocaína), conforme laudo de constatação prévia de fls. 29/31 e laudo de químico toxicológico de fls. 95/97. A droga estava em porção única.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Realizada audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 54/59).

O réu foi notificado (fls. 123) e apresentou defesa prévia (fls. 145/146).

Em sede de instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 198), sobrevivendo interrogatório do acusado (fls. 197).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor apresentou alegações finais escritas e postulou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no piso mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando-se o regime inicial semiaberto (fls. 202/217).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 26/31), exame químico-toxicológico (fls. 92/94 e 95/97), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também está demonstrada.

Interrogado em juízo, o acusado Pedro Leite da Silva Neto negou a prática do crime de tráfico de drogas. Mencionou que trabalhava com o seu cunhado. Disse que comprou duas porções de maconha e quatro porções de cocaína para seu consumo pessoal. A quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) é oriunda de seu trabalho e destinava-se ao pagamento de contas e compra de alimentos. Afirma que na data do fato saiu de sua casa com um cigarro de maconha na mão, oportunidade em que os policiais civis o abordaram. Relatou que estava sentado com um senhor negro. Informou que ia para sua casa para se alimentar, tomar banho e ingerir cervejas, sempre retornado onde estava sentado o referido senhor. Nos intervalos, disse que teve contato com seus vizinhos, mas não vendeu drogas a eles. Relatou que reside com a sua mãe e que, na data do fato, estava no gozo da liberdade provisória concedida em processo que apura tráfico de drogas. Relatou que seu celular foi apreendido na abordagem. Disse que em sua residência havia duas porções de maconha e um pino de cocaína para seu consumo pessoal. Afirmou que não conhecia os policiais civis, mas que o policial Edson participou da prisão de seu irmão, por crime de tráfico de drogas, em data anterior. Mencionou que seu irmão, atualmente, está preso. Não confessou aos policiais civis a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que já respondeu por dois atos infracionais durante a adolescência, sendo ambos por tráfico de drogas, permanecendo internado na Fundação CASA pelo período de oito meses. Após atingir a maioridade penal, respondeu a processo por tráfico de drogas, obtendo a liberdade provisória e foi condenado por outro processo, também por tráfico de drogas, permanecendo preso durante seis meses.

A negativa do réu não encontra alicerce nas demais provas produzidas.

A testemunha Wagner Adriano Gomes, policial civil, ouvido em juízo, relatou que um mês antes da data do fato passaram a receber denúncias anônimas e também através de informantes policiais no sentido de que um indivíduo chamado Pedro estaria comercializando drogas na Avenida Padre Ângelo Rudello, nº 519, no bairro Águas Claras, nesta cidade. Na data do fato, participavam de operação policial destinada a combater o crime de tráfico de drogas. Disse que foram até as proximidades da residência do réu e realizaram campana, notando que havia movimentação típica de tráfico de entorpecentes. Relatou que o réu atendeu, no mínimo, três pessoas com aparência de usuários de drogas. Disse que fizeram a abordagem no réu, que se encontrava no gozo de liberdade provisória. Feita a busca pessoal foi apreendida uma porção de maconha. Informou que o réu disse que havia adquirido três cotas de droga e já tinha vendido bastante. Em seguida, o réu autorizou a busca domiciliar e, no quarto do réu, foi encontrada a quantia de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em notas variadas dentro de uma carteira, além de uma porção média de maconha. No restante do imóvel foram localizados e apreendidos um pino de cocaína e outra porção média de maconha, sob um hack. O celular do réu também foi apreendido. Afirmou que o réu já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Edson Luis Rodrigues, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Complementou que a residência situada na Rua Padre Ângelo Rudello, nº 519, no bairro Águas Claras, nesta cidade, já era conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes. Disse que o réu também já era conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Informou que receberam informações dando conta de que o réu continuava comercializando drogas no referido endereço. afirmou que ao ser abordado com um cigarro de maconha, o réu admitiu a prática do crime de tráfico de drogas e autorizou a busca domiciliar, onde foram localizados mais entorpecentes, a quantia de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e o celular do acusado.

Desse modo, observa-se que as provas colhidas nos autos demonstram que os policiais civis receberam diversas denúncias no sentido de que um indivíduo de nome Pedro estava comercializando entorpecentes na Rua Padre Ângelo Rudello, nº 519, no bairro Águas Claras, nesta cidade.

Foi realizada campanha, oportunidade em que os policiais puderam observar movimentação típica de tráfico de drogas.

O réu foi abordado e foram localizadas substâncias entorpecentes na posse do acusado.

Informalmente, o réu admitiu a prática do crime de tráfico de drogas.

Importante destacar que o imóvel onde o réu estava é conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas, conforme afirmaram as testemunhas.

O réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas (fls.49). Portanto, diante da prova testemunhal acima reproduzida e analisada, não é possível acolher a tese da desclassificação para delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

A conduta do réu enquadra-se no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (fls. 49/50 - processo nº 1500708-78.2021.8.26.0603 - tráfico de drogas), porém, também incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que compenso a agravante com a atenuante, mantendo a pena-base aplicada.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não incide porque a reincidência impede a aplicação do redutor, por expressa previsão legal. Assim já foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementas que seguem:

"APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Pena-base. Reduzido acréscimo para 1/6. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a agravante da reincidência. Aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Acusado reincidente. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500160-46.2019.8.26.0628; Relator: Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

"TRÁFICO DE DROGAS - pretendida a absolvição por insuficiência de provas - não acolhimento - autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas - REINCIDÊNCIA IMPEDE A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 e justifica o aumento na segunda fase, sem caracterização do bis in idem - penas e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos - recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500591-29.2019.8.26.0548; Relator: Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

Portanto, torno definitiva a pena em cinco anos de reclusão e pagamento de 500

dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando que o réu é reincidente e também por se tratar de crime equiparado a hediondo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu PEDRO LEITE DA SILVA NETO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso preventivamente e assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória, em regime fechado, bem como a reincidência específica. Expeça-se ofício de recomendação.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, do valor apreendido na posse do réu de R\$ 299,00 (fls. 22/23), pois proveniente do tráfico de drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 06 de outubro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA